



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PExt no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 828054 - RN (2023/0189615-0)

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE : JOSE ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO
ADVOGADO : PIERRE FRANKLIN ARAUJO SILVA - RN017081
REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES. : WESLEY GOMES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : VINICIUS AUGUSTO CIPRIANO MANIÇOBA DE SOUZA - RN014482

DECISÃO

Cuida-se de pedido de extensão formulado em favor de JOSE ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO, no qual busca a extensão da ordem concedida nos autos do *habeas corpus*.

Extraí-se dos autos que o requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0837013-97.2023.8.20.5001, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Foi interposta apelação, a qual o Tribunal de origem conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento, nos termos do acórdão acostado às fls. 4002/4009.

A defesa sustenta, em síntese, que o requerente se encontra na mesma situação fático-processual do corréu WESLEY GOMES DO NASCIMENTO, que teve a ordem concedida nos autos deste *habeas corpus*, a fim de que fossem "*declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular de RAFAEL GOMES DA SILVA, bem como as delas decorrentes, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação*" (fl. 3400). Assim, defende que devem ser estendidos os efeitos do referido *decisum* em benefício de JOSÉ ANTONIO.

Aduz que o requerente foi denunciado juntamente com os réus que, após a decisão proferida neste *mandamus*, foram absolvidos pelo juízo singular, relatando que

passou a figurar como réu em ação penal distinta após o desmembramento do feito, que se deu tão somente em razão da impossibilidade de o advogado comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Pondera que a prova considerada inadmissível neste *writ* foi a mesma que embasou a condenação do ora requerente.

Requer, assim, a extensão da ordem concedida, no sentido de que, declarando nulas as provas decorrentes da extração de dados do aparelho telefônico do réu RAFAEL GOMES DA SILVA, determine que o juízo singular analise a possível absolvição do requerente.

É o relatório.

Decido.

Conforme disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, na hipótese de concurso de agentes, *"a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"*.

No caso, não obstante o ora requerente tenha sido condenado nos autos de ação penal diversa do paciente beneficiado com a concessão da ordem, verifica-se que, inicialmente, ambos figuravam como réu da Ação Penal n. 0855108-49.20218.20.5001, tendo o feito sido desmembrado em relação ao requerente, originando a Ação Penal n. 0837013-97.2023.8.20.5001.

Da leitura da sentença que condenou JOSÉ ANTONIO (fls. 3432/3460) e do respectivo acórdão da apelação (fls. 4002/4009), constata-se que as provas obtidas a partir da extração de dados do celular pertencente ao réu RAFAEL GOMES DA SILVA, invalidadas por esta Corte Superior nos autos do presente *habeas corpus*, foram utilizadas para embasar a condenação do requerente. Ora, uma vez considerados inválidos, não podem os referidos elementos probatórios servir de supedâneo à condenação, ainda que o agente figure como réu em ação penal diversa.

Por tais razões, ante a constatada similitude, defiro o pedido de extensão a fim de, declarando inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular de RAFAEL GOMES DA SILVA, bem como as dela decorrentes, determinar que o Juízo singular avalie a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação de JOSÉ ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO.

Oficie-se, com urgência, à autoridade coatora, bem como ao Juízo de primeiro grau para adoção das providências cabíveis.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 29 de maio de 2024.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator